

METAS DA SEMANA 18

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 18				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
120	Processo Penal	Inquérito Policial (Compilado)	Pág. 3	
121	Processo Penal	Ação Penal (Compilado)	Pág. 32	
122	Seguridade Social	Segurados, Filiação e Inscrição	Pág. 45	
123	Processo Penal	Prisões e Liberdade Provisória Parte 1 de 2 (Compilado)	Pág. 53	
124	Processo Penal	Prisões e Liberdade Provisória Parte 2 de 2	Pág. 53	
125	Trabalho	Duração do Trabalho	Pág. 80	
126	Revisão	Revisão de Direito Civil	Pág. 103	

META 120

INQUÉRITO POLICIAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 24. Inquérito Policial; *notitia criminis*.

Na PF: 1 Princípios gerais. (...) Inquérito policial. Acordo de não persecução penal. (...)

Na PFN: 21. Inquérito policial.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **Compilado de Processo Penal** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código de Processo Penal](#): 4º a 23.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	6 INQUÉRITO POLICIAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Introdução:

- Em um Estado Democrático de Direito, vige o princípio da presunção da inocência e o processo é visto de uma forma garantista. Logo, somente é possível a aplicação da pena se há elementos de prova para tanto.
- Dessa forma, surge o inquérito policial como a principal forma de investigação estatal. Não é a única forma de investigação criminal, mas é a principal.
- O inquérito policial é espécie da qual a investigação criminal é gênero.

b) Conceito de Inquérito Policial:

- É um procedimento preparatório da ação penal (...)
- de caráter administrativo, (...)
- conduzido pela Polícia Judiciária e (...)
- voltado à colheita preliminar de provas (...)
- para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria.

c) Objetivos do Inquérito Policial:

- A reunião dos elementos de convicção que habilitem o órgão de acusação à propositura da ação penal (pública ou privada).
- A colheita de provas urgentes que possam desaparecer após o cometimento do crime.

d) Polícia Judiciária:

- O inquérito policial é conduzido pela Polícia Judiciária.

POLÍCIA JUDICIÁRIA	POLÍCIA ADMINISTRATIVA OU DE SEGURANÇA
Possui caráter repressivo, já que atua após a prática da infração penal.	Possui caráter preventivo, vez que atua antes da prática da infração penal, justamente para evitá-la.

Preside o inquérito policial.

Pode exercer, no entanto, funções atípicas de polícia preventiva.

No âmbito estadual, é exercida pela Polícia Civil, ao passo que, no âmbito federal, é exercida pela Polícia Federal.

É o exemplo da Polícia Militar.

e) Características do Inquérito Policial:

INQUISITIVO

O inquérito policial é procedimento administrativo que não culmina em aplicação de pena. Por isso, não comporta contraditório nem ampla defesa.

Embora tal característica permaneça válida, ela sofreu **mitigação** com a nova previsão do Estatuto da OAB (2016), que previu como direito do advogado o seguinte:

Art. 7º. XXI - *assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração: a) apresentar razões e quesitos;*

Vale salientar que o ofendido ou indiciado não podem requisitar diligências. Ele tem o direito de **requerer colheita de provas**, que será ou não realizada a critério da autoridade policial, *in verbis*:

Art. 14. *O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.*

	No caso do exame de corpo delito, não há possibilidade de recusa: Art. 184. <u>Salvo o caso de exame de corpo de delito</u>, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
PREPARATÓRIO E INFORMATIVO	O inquérito policial tem como função a colheita de lastro probatório mínimo para subsidiar a ação penal. Desse modo, ele é meio instrumental, evitando-se, com isso, a instauração de ações penais temerárias.
DISPENSÁVEL	O inquérito policial é dispensável nos casos em que o titular da ação penal já detém, por outros meios, elementos de prova quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Embora dispensável, caso o inquérito seja base para a propositura da ação penal, ele deve acompanhar a denúncia ou queixa.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES	Os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. As nulidades existem apenas na fase processual. Se a prova irregular era a única do inquérito, a consequência é que a denúncia deve ser rejeitada por falta de suporte probatório mínimo (justa causa), nos termos do art. 395, inciso 111, do CPP.
ESCRITO	Art. 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
SIGILOSO	Em virtude da presunção de inocência e da mácula que uma investigação penal ocasiona ao suspeito, o inquérito policial não está disponível para qualquer um do povo. Observe o art. 20 do CPP: Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. <i>Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem</i>

	<i>solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes.</i> Entretanto, o sigilo do inquérito não se aplica ao juiz, ao Ministério Público e ao advogado. O Estatuto da OAB confere acesso ao advogado, mesmo sem procuração nos autos. Vale lembrar que a Súmula Vinculante n. 14 confere sigilo ao defensor apenas das diligências em andamento para eficiência da investigação. Se houver desrespeito, é possível reclamação no STF, mandado de segurança junto ao juiz de primeiro grau (violação a direito líquido e certo previsto no estatuto da OAB) e <i>habeas corpus</i> pelo acusado (a vedação de acesso ao seu advogado pelo prejudicar sua defesa). Nas investigações referentes a organizações criminosas, se for decretado o sigilo, o acesso do defensor constituído dependerá de autorização judicial, exceto se for determinado o depoimento do investigando, quando o advogado terá vista dos autos com no mínimo 3 dias de antecedência (art. 23 da Lei 12.850/13).
OFICIALIDADE	O inquérito policial é presidido por órgão oficial do Estado. No caso, a Polícia Judiciária.
AUTORITARIEDADE	O inquérito policial é presidido por autoridade pública, o Delegado de Polícia. <i>Lei 12.830/2013.</i> Art. 2º. <i>As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.</i>

	§ 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.
OFICIOSIDADE	Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial tem o dever de ofício proceder à apuração do fato delitivo, <i>in verbis</i>: Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício; Há exceções à obrigatoriedade de instauração: 1) <i>notitia criminis</i> inidônea (sem informações necessárias mínimas); 2) fato notoriamente atípico do ponto de vista formal; 3) extinção da punibilidade; 4) infração de menor potencial ofensivo (elaboração do termo circunstanciado). As notícias anônimas ("denúncias anônimas") não autorizam, por si sós, a propositura de ação penal ou mesmo, na fase de investigação preliminar, o emprego de métodos invasivos de investigação, como interceptação telefônica ou busca e apreensão. Entretanto, elas podem constituir fonte de informação e de provas que não podem ser simplesmente descartadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Procedimento a ser adotado pela autoridade policial em caso de "denúncia anônima": 1) Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da "denúncia";

	2) Sendo confirmado que a “denúncia anônima” possui aparência mínima de procedência, instaura-se inquérito policial; 3) Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova que não a interceptação telefônica (esta é a <i>última ratio</i>). Se houver indícios concretos contra os investigados, mas a interceptação se revelar imprescindível para provar o crime, poderá ser requerida a quebra do sigilo telefônico ao magistrado.
INDISPONIBILIDADE	Ainda que tenha instaurado o inquérito policial de ofício, a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Observe o art. 17 do CPP: Art. 17. <i>A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.</i>

f) Valor Probatório Relativo:

- O IP possui **valor probatório relativo**, pois não é realizado perante o juiz e não respeita contraditório e ampla defesa.
- No inquérito policial, **são produzidos elementos de informação** e não prova propriamente dita.
- Os elementos informativos podem ser utilizados no processo, desde que confirmados por outros elementos obtidos nos autos (art. 155, CPP), *in verbis*:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Alteração da Lei 13.964/19:

Primeiramente, tem-se que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) assume, de forma expressa, na legislação infraconstitucional, a opção do Brasil pelo sistema acusatório.

O novo art. 3º-A do CPP, inserido por esta Lei, preconiza que “**o processo penal terá estrutura acusatória**”.

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, **vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.**

Foi criado, pela citada lei, o chamado “**juiz das garantias**”.

E o que mudou?

Agora, a partir da Lei n. 13.964/2019, o que se propôs é um sistema em que o juiz terá a sua atuação **restrita à investigação criminal, afastando-se da persecução penal a partir do oferecimento da denúncia ou queixa**, ficando o **processamento** e o **julgamento** da ação penal a cargo de um **outro magistrado**.

O art. 3º-B do CPP, também inserido pelo pacote anticrime, cita as competências do juiz das garantias:

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo **controle da legalidade da investigação criminal** e pela **salvaguarda dos direitos individuais** cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

I - receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal;

II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código;

III - zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo;

IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;

V - decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no § 1º deste artigo;

VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como **substituí-las** ou **revogá-las**, assegurado, no primeiro caso, o **exercício do contraditório em**

audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente;

VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, **assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral**;

VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o **investigado preso**, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo;

IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento;

X - requisitar documentos, laudos e informações **ao delegado de polícia** sobre o andamento da investigação;

XI - DECIDIR sobre os **requerimentos** de:

a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação;

b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico;

c) busca e apreensão domiciliar;

d) acesso a informações sigilosas;

e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado;

XII - julgar o habeas corpus impetrado **ANTES** do oferecimento da denúncia;

XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental;

XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código;

XV - **assegurar** prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, **salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento**;

XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia;

XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação;

XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.

§ 1º O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência.

§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

ATENÇÃO! Recentemente, em agosto de 2023, matéria foi decidida de forma definitiva. STF. Plenário. ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24.08.2023 (Info 1106).

Formalmente, a instituição do juiz das garantias é constitucional?

SIM. Entendeu o STF que, especificamente quanto à instituição e à implementação do juiz das garantias no processo penal brasileiro, porquanto trata de questões atinentes ao processo penal, matéria da competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da CF/88), que tem natureza cogente sobre todos os entes federativos e os Poderes da República.

Obs.: Mais detalhes sobre o juízo das garantias encontra-se destrinchado no material de apoio sobre o tema.

- O Juiz, no entanto, pode fundamentar sua decisão exclusivamente em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, porque são provas, não apenas elementos informativos.

ELEMENTOS INFORMATIVOS	PROVA
------------------------	-------

Inquérito Policial, sem contraditório e ampla defesa.	Inquérito Policial ou Processo, mas mediante contraditório e ampla defesa.
---	--

- Sobre as diferenças entre as **provas cautelares, não repetíveis e antecipadas**:

CAUTELAR	NÃO REPETÍVEIS	ANTECIPADAS
Risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo.	Uma vez produzida a prova, ela não tem como ser novamente coletada em razão do desaparecimento da fonte probatória.	Há contraditório real, sendo sua colheita feita em momento processual distinto daquele legalmente previsto.
Depende de autorização judicial.	NÃO depende de autorização judicial.	Depende de autorização judicial.
Ex: Interceptação telefônica.	Ex: Exame de corpo delito	Ex: Oitiva de testemunha.

g) Incomunicabilidade:

- **NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88 (MAJORITÁRIA):** A incomunicabilidade é vedada até mesmo durante o Estado de Defesa (art. 136, § 3º, IV da CF) e o art. 5º, LXIII, da CF assegura a todo preso a assistência moral de sua família e a assistência técnica de um advogado.

- **RECEPÇÃO (MINORITÁRIA):** A CF veda incomunicabilidade somente no caso de Estado de Defesa e a regra do art. 5º, LXIII, teria aplicação específica para as prisões em flagrante.

h) Início do Inquérito Policial:

- **De ofício:** por meio de *notícia criminis* de cognição imediata, mediata ou coercitiva. Delação anônima, embora não autorize o início do IP, pode ensejar providências preliminares destinadas a conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciadas.

- **Requisição do juiz ou MP:** a requisição pelo Juiz é incompatível com a CF. A requisição por parte do MP tem natureza de ordem (é obrigatória) e o descumprimento pode configurar crime de prevaricação.

- **Requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, nas ações privadas e nas ações públicas subsidiárias:** Nos crimes de ação privada o IP só pode ser iniciado se houver requerimento. Em caso de indeferimento, cabe recurso para o Chefe de Polícia (art. 5º, § 2º, CPP).

- **Representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, nas ações penais públicas condicionadas:** O IP só pode ser iniciado se houver representação, a qual prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.

i) Indiciamento:

- O indiciamento é **ato privativo da autoridade policial**, que atribui a autoria de uma infração penal à pessoa, podendo ser feito já no auto de prisão em flagrante ou até o relatório final do delegado de polícia. Sobre o assunto, é importante que o aluno leia a Lei n. 12.830/13.

- É possível o desindiciamento, no caso de a autoridade policial entender que a pessoa indiciada não teve vínculo algum com o fato.

- O indiciamento pode ser direto (feito na presença do indivíduo) ou indireto (quando não é feito na presença do indivíduo).

RISCO DE PEGADINHA:

a) Juiz e MP: não podem ser objeto de indiciamento. A Lei 8.625/93 (MP em geral) e as LC 75/93 (MPF) e 35/79 (Magistratura) determinam que, quando houver indícios de autoria, os autos devem ser encaminhados ao Procurador-Geral ou ao Tribunal.

b) Autoridades com prerrogativa no STF: não há dispositivo que vede o indiciamento, mas o STF entendeu que é indispensável que a autoridade policial obtenha uma autorização do Tribunal competente para julgar esta autoridade.

j) Prazos para Conclusão do Inquérito Policial:

	PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO				
	REGRA GERAL CPP	JUSTIÇA FEDERAL	ECONOMIA POPULAR	LEI DE DROGAS	INQUÉRITOS MILITARES
PRESO	10 dias <u>improrrogável</u>	15 dias prorrogável por igual período, com autorização judicial	10 dias prazo único <u>improrrogável</u>	30 dias duplicável	20 dias <u>improrrogável</u>
SOLTO	30 dias prorrogável a requerimento do delegado e autorização do juiz <u>quantas vezes</u> <u>preciso</u>	30 dias prorrogável a requerimento do delegado e autorização do juiz <u>quantas vezes</u> <u>preciso</u>	10 dias prazo único <u>improrrogável</u>	90 dias duplicável Tanto com o réu solto ou preso, deve haver pedido do delegado, oitiva do MP e deliberação judicial.	40 dias prorrogável por mais de 20 dias

k) Arquivamento do Inquérito Policial:

- **LEI ANTICRIME:** O arquivamento de inquéritos policiais e procedimentos investigatórios criminais passou a ocorrer internamente, ou seja, dentro do Ministério Público, sem ingerência judicial. Se o órgão do Ministério Público se convencer da

inexistência de base razoável para o oferecimento de denúncia, deve decidir, fundamentadamente, não acusar.

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

ATENÇÃO! Aqui vale consignar que o STF, ainda no julgamento sobre o “juiz da garantias”, deu interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP para assentar que, ao se manifestar pelo **arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza**, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação **ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei** (ADI's nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF)

Além disso, atribuiu **interpretação conforme ao §1º do art. 28** para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. (ADI's nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF).

Procedimento de arquivamento na justiça federal/Justiça comum do DF: Procurador da República pede o arquivamento ao juiz federal. Caso este não concorde com o

arquivamento, deverá encaminhar o inquérito para a **Câmara de Coordenação e Revisão do MPF** para homologação do arquivamento ou, discordando, determinar a continuidade do inquérito, com ou sem a designação de outro membro para acompanhamento das investigações. Nesse ponto, as alterações trazidas pela **Lei n. 13.964/2019** não interferem no procedimento que era adotado anteriormente, **salvo** a necessidade de comunicação da vítima, do investigado e da autoridade policial, bem como a possibilidade de discordância do arquivamento pela vítima ou seu representante legal.

ARQUIVAMENTO NA AÇÃO PENAL PÚBLICA	Em regra, da decisão que defere o arquivamento não cabe recurso. Exceção: caberá remessa obrigatória no caso de crime contra a economia popular (art. 7º da Lei 1.521/51). Não é cabível MS da vítima visando evitar o arquivamento de IP. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas do STJ têm entendido pela impossibilidade do manejo do mandado de segurança por parte da vítima ou de seu representante legal para impugnar decisão que homologa o pedido de arquivamento de inquérito policial (ou que indefere o desarquivamento), seja pelo fato de que tal <i>decisum</i> não possui natureza jurisdicional, seja porque o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia. Precedente: RMS: 61971 MG 2019/0297896-1.
ARQUIVAMENTO NA AÇÃO PENAL PRIVADA	O arquivamento advém como consequência de outros institutos, tais como a renúncia ou a decadência.

	Pode ocorrer por pedido expresso do ofendido, que será considerado como renúncia e acarretará a extinção da punibilidade. E, também, pelo transcurso do prazo decadencial para exercício do direito de queixa (art. 38, CPP), o que gera a decadência.
ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO	É a situação na qual o Promotor deixa de incluir na denúncia algum fato investigado (arquivamento objetivo) ou algum dos indiciados (arquivamento subjetivo), sem justificação ou expressa manifestação deste procedimento. A jurisprudência majoritária não admite a figura do arquivamento implícito do inquérito policial. Por essa razão, todo arquivamento do inquérito deverá ser sempre expresso
ARQUIVAMENTO INDIRETO	Ocorre quando o magistrado não concorda com o pedido de declinação de competência formulado pelo órgão ministerial. O juiz recebe tal manifestação como se fosse um pedido de arquivamento e aplica, por analogia, o art. 28 do CPP.
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO	Ocorre quando, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, a representação (condição de procedibilidade) não é realizada. Dessa maneira, arquiva-se o inquérito policial provisoriamente no aguardo da representação. Decorrido o prazo decadencial do direito da vítima de representar, o arquivamento provisório torna-se definitivo.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU DE CONDIÇÃO DA AÇÃO PENAL	SIM

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (NÃO HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE)	SIM
ATIPICIDADE (FATO NARRADO NÃO É CRIME)	NÃO
EXISTÊNCIA MANIFESTA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE	STJ: NÃO STF: SIM
EXISTÊNCIA MANIFESTA DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE	NÃO
EXISTÊNCIA MANIFESTA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE	NÃO Exceção: certidão de óbito falsa.

Fonte: Dizer o Direito

É possível o desarquivamento do inquérito? Em qual hipótese?

Para que ocorra o desarquivamento do inquérito policial, basta haver **notícia de provas novas** (e não a sua real ocorrência – art. 18 CPP). A autoridade policial solicita ao juiz a reabertura do inquérito. Dessa nova investigação, surgindo provas novas, torna-se possível a propositura de ação penal (súm. 524 STF – HC 94.869 STF). Prova nova é aquela substancialmente inovadora, capaz de produzir uma alteração no contexto probatório.

Obs.: O pressuposto para o oferecimento da denúncia é o surgimento de novas provas. Lembre-se, entretanto, que o requerimento ministerial de arquivamento de inquérito ou procedimento investigatório criminal fundamentado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário uma análise meritória do caso, com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do Código de Processo Penal.

(STJ. Corte Especial. Inq 1.721-DF, 02/10/2024).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 234 do STJ:** A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

- **Súmula n. 524 do STF:** Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

- **Súmula Vinculante n. 14:** É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 14:

1. Possibilidade de obtenção de cópias de todos os elementos de prova já documentados, inclusive daqueles em formato audiovisual. Precedente: Rcl 31.213
2. Inviabilidade do acesso pela defesa a procedimentos investigatórios não concluídos. Precedente: Rcl 30.957
3. Inaplicabilidade da súmula para procedimentos de natureza cível ou administrativa. Precedente: Rcl 10.771

- Salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, é direito do investigado, caso queira, ter assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de elaborar quesitos ao perito do Estado. Precedente: RHC 200.979-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 9/12/2025 (Info 881 do STJ).

- O defensor possui direito público subjetivo à habilitação em procedimento judicial relativo a investigação criminal conduzida pelo Ministério Público sob a supervisão do Juiz das garantias. Precedente: HC 989.426-PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), julgado em 3/6/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

• 1 - O Acordo de não persecução penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.344-RS e REsp 1.890.343-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 23/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1098) (Info 831).

• O requerimento ministerial de arquivamento de inquérito ou procedimento investigatório criminal fundamentado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário uma análise meritória do caso, com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do Código de Processo Penal. Precedente: Inq 1.721-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 829 do STJ).

- STF reiterou que o Ministério Público pode realizar investigações de natureza penal, no entanto, definiu novos parâmetros e exigências. Precedente: ADI 2.943/DF, ADI 3.309/DF e ADI 3.318/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/05/2024 (Info 1135 do STF).

- Foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade contra os seguintes dispositivos que regem o ANPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (...)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (...)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

O STF, contudo, não encontrou qualquer mácula nos dispositivos e declarou a constitucionalidade do art. 28-A, caput, III, IV e §§ 5º, 7º e 8º do CPP. Precedentes: ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 (Info 1106 do STF).

- A Lei nº 13.964/2019 alterou a redação do art. 28 do CPP, que tem atualmente a seguinte redação:

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

O STF atribuiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para assentar que:

- 1) Mesmo sem previsão legal expressa, o MP possui o dever de submeter a sua manifestação de arquivamento à autoridade judicial. Assim, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial.
- 2) Não existe uma obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para o PGJ ou para a CCR.

Segundo decidiu o STF, o membro do Ministério Público poderá encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei.

3) Mesmo sem previsão legal expressa, o juiz pode provocar o PGJ ou a CCR caso entenda que o arquivamento é ilegal ou teratológico.

Desse modo, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.

Se o juiz entender que a manifestação de arquivamento foi correta, ele não precisa proferir decisão homologatória. Basta se manter inerte. Precedentes: ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24.08.2023 (Info 1106 do STF).

- A implementação do juiz das garantias visa garantir uma maior imparcialidade, a proteção de direitos fundamentais e o aprimoramento do sistema judicial. Contudo, para viabilizar a adoção do instituto de forma progressiva e programada pelos tribunais, é necessário fixar prazo de transição mais dilatado e adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário nacional.

O STF julgou parcialmente procedentes as ações para:

- i) atribuir interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito;
- ii) declarar a constitucionalidade do caput do art. 3º-B do CPP, mas fixar o prazo de 12 meses para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o País, tudo conforme as diretrizes do CNJ. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao CNJ;

- iii) declarar a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/2019, quanto à fixação do prazo de trinta dias para a instalação dos juízes das garantias;
- iv) atribuir interpretação conforme aos incisos IV, VIII e IX do art. 3º-B do CPP, para que todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, se submetam ao controle judicial;
- v) atribuir interpretação conforme ao inciso VI do art. 3º-B do CPP, para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente (e não obrigatoriamente) em audiência pública e oral;
- vi) atribuir interpretação conforme ao inciso VII do art. 3º-B do CPP, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo, ou diferi-la em caso de necessidade;
- vii) declarar a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 3º-B do CPP, e atribuir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia;
- viii) atribuir interpretação conforme ao § 1º do art. 3º-B do CPP, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos;
- ix) atribuir interpretação conforme ao § 2º do art. 3º-B do CPP, para assentar que:
 - a) o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações do inquérito, diante de elementos concretos e da complexidade da investigação; e
 - b) a inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram;
- x) atribuir interpretação conforme à primeira parte do caput do art. 3º-C do CPP, para

esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam às seguintes situações:

- a) processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038/1990;
- b) processos de competência do tribunal do júri;
- c) casos de violência doméstica e familiar; e
- d) infrações penais de menor potencial ofensivo;
- xi) declarar a inconstitucionalidade da expressão “recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código” contida na segunda parte do caput do art. 3º-C do CPP, e atribuir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia;
- xii) declarar a inconstitucionalidade do termo “Recebida” contido no § 1º do art. 3º-C do CPP, e atribuir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento;
- xiii) declarar a inconstitucionalidade do termo “recebimento” contido no § 2º do art. 3º-C do CPP, e atribuir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de dez dias;
- xiv) declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, dos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, e atribuir interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento;
- xv) declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 3º-D do CPP;
- xvi) declarar a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 3º-D do CPP;
- xvii) atribuir interpretação conforme ao art. 3º-E do CPP, para assentar que o juiz das garantias será investido, e não designado, conforme as normas de organização judiciária da União, dos estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal;
- xviii) declarar a constitucionalidade do caput do art. 3º-F do CPP;

xix) atribuir interpretação conforme ao parágrafo único do art. 3º-F do CPP, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão;

Por fim, o STF fixou a seguinte regra de transição: quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juízo competente. Precedentes: ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24.08.2023 (Info 1106 do STF).

- É legal o compartilhamento com a CGU de informações coletadas em inquérito em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Precedente: AgRg na Pet 15270/DF, julgado em 15/2/2023 (Info 764 do STJ).

- Há excesso de prazo para conclusão de IP, quando, a despeito do investigado se encontrar solto, a investigação perdura por longo período sem que haja complexidade que justifique. Precedente: HC 653299-SC, julgado em 16/08/2022 (Info 747 do STJ).

- É constitucional a norma de Regimento Interno de Tribunal de Justiça que condiciona a instauração de inquérito à autorização do desembargador-relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Precedente: ADI 7083/AP, julgado em 13/5/2022 (Info 1054 do STF).

- Não há ilicitude das provas por violação ao sigilo de dados bancários, em razão do compartilhamento de dados de movimentações financeiras da própria instituição bancária ao Ministério Público. Precedente: RHC 147307-PE, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- É indispensável a existência de prévia autorização judicial para a instauração de inquérito ou outro procedimento investigatório em face de autoridade com foro por prerrogativa de função em Tribunal de Justiça. Precedente: HC 201965/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/11/2021 (Info 1040 do STF).
- É legal o auxílio da agência de inteligência ao Ministério Público Estadual durante procedimento criminal instaurado para apurar graves crimes em contexto de organização criminosa. Precedente: HC 512290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/08/2020 (Info 677 do STJ).
- Não há infiltração policial quando agente lotado em agência de inteligência, sob identidade falsa, apenas representa o ofendido nas negociações da extorsão, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa com o propósito de identificar e angariar a confiança de seus membros ou obter provas sobre a estrutura e o funcionamento do bando. Precedente: HC 512290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/08/2020 (Info 677 do STJ).
- Compete ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos estaduais. Precedente: ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020 (Info 826 do STF).
- Para ser decretada a medida de busca e apreensão, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima. Precedente: HC 180709/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/5/2020 (Info 976 do STJ).
- Não há nulidade na ação penal instaurada a partir de elementos informativos colhidos em inquérito policial que não deveria ter sido conduzido pela Polícia Federal considerando que a situação não se enquadrava no art. 1º da Lei 10.446/2002. Precedente: HC 169348/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2019 (Info 964 do STF).

- Se o PGJ decidir arquivar um Procedimento de Investigação Criminal (PIC) instaurado no exercício de sua competência originária, ele não precisará submeter esse arquivamento ao Poder Judiciário, não se aplicando o art. 28 do CPP. Precedente: MS 34730/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/12/2019 (Info 963 do STF).
- É possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. Precedente: RHC 98056-CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 04/06/2019 (Info 652 do STJ).
- É desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial prevista no art. 40 do CPP, que, atuando como *custos legis*, já tenha acesso aos autos. Precedente: EREsp 1.338.699-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/05/2019 (Info 649 do STJ).
- O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando, mesmo esgotados os prazos para a conclusão das diligências, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade. Precedente: Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/8/2018 (Info 912 do STF).
- Mera intuição de que está havendo tráfico de drogas na casa não autoriza o ingresso sem mandado judicial ou consentimento do morador. Precedente: REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 (Info 606 do STJ).
- É possível a reabertura da investigação e o oferecimento de denúncia se o inquérito policial havia sido arquivado com base em excludente de ilicitude?
- STJ: NÃO. Para o STJ, o arquivamento do inquérito policial com base na existência de causa excludente da ilicitude faz coisa julgada material e impede a rediscussão do caso penal. O mencionado art. 18 do CPP e a Súmula 524 do STF realmente permitem o desarquivamento do inquérito caso surjam provas novas. No entanto, essa possibilidade só existe na hipótese em que o arquivamento ocorreu por falta de provas, ou seja, por falta de suporte probatório mínimo (inexistência de indícios de

autoria e certeza de materialidade). STJ. 6ª Turma. REsp 791.471/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 25/11/2014 (Info 554).

- STF: SIM. Para o STF, o arquivamento de inquérito policial em razão do reconhecimento de excludente de ilicitude não faz coisa julgada material. Logo, surgindo novas provas seria possível reabrir o inquérito policial, com base no art. 18 do CPP e na Súmula 524 do STF. STF. 1ª Turma. HC 95211, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/03/2009. STF. 2ª Turma. HC 125101/SP, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 25/8/2015 (Info 796).

O arquivamento de inquérito policial por excludente de ilicitude realizado com base em provas fraudadas não faz coisa julgada material. Precedente: HC 87395/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/3/2017 (Info 858 do STF).

- O Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, pode ter acesso a ordens de missão policial (OMP).

Ressalva: No que se refere às OMPs lançadas em face de atuação como polícia investigativa, decorrente de cooperação internacional exclusiva da Polícia Federal, e sobre a qual haja acordo de sigilo, o acesso do Ministério Público não será vedado, mas realizado a posteriori. Precedente: REsp 1439193-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/6/2016 (Info 587 do STJ).

- MPF não tem acesso irrestrito a todos os relatórios de inteligência produzidos pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Precedente: REsp 1439193-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/6/2016 (Info 587 do STJ).

- É incabível a anulação de processo penal em razão de suposta irregularidade verificada em inquérito policial, pois, segundo jurisprudência firmada no STF, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedente: RHC 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info 824 do STJ).

- O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados pelos membros dessa Instituição. Precedente: RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015 (Repercussão Geral - Tema 184) (Info 785 do STF).

- Em regra, a autoridade com foro por prerrogativa de função pode ser indiciada. Existem exceções previstas em lei de autoridades que não podem ser indiciadas:

- a) Magistrados (art. 33, parágrafo único, da LC 35/79);

- b) Membros do Ministério Público (art. 18, parágrafo único, da LC 75/73 e art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93).

Excetuadas as hipóteses legais, é plenamente possível o indiciamento de autoridades com foro por prerrogativa de função. No entanto, para isso, é indispensável que a autoridade policial obtenha uma autorização do Tribunal competente para julgar esta autoridade. Precedente: Inq 4621, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2018 (Info 825 do STF).

META 121

AÇÃO PENAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 25. Ação penal; espécies.

Na PF: 2 Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais. Ação penal pública: titularidade, condições de procedibilidade. Denúncia: forma e conteúdo; recebimento e rejeição. Ação penal de iniciativa privada: titularidade. Queixa. Renúncia. Perdão. Perempção. Extinção da punibilidade. Ação civil.

Na PFN: 22. Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais. 23. Ação penal pública. Titularidade, condições de procedibilidade. 24. Denúncia: forma e conteúdo; recebimento e rejeição. 25. Ação penal privada. Titularidade. 26. Queixa. Renúncia. Perdão. Perempção. 27. Ação civil.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **Compilado de Processo Penal** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código de Processo Penal](#): 24 a 62.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	9 AÇÃO PENAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Ação Penal:

- Direito público subjetivo de pedir ao Estado-juiz a aplicação do direito objetivo (norma penal) ao caso concreto.

b) Condições da Ação:

CONDIÇÕES GENÉRICAS	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
Interesse de agir: necessidade, adequação e utilidade. Legitimidade para agir: • Legitimado ativo: MP (ação penal pública) e querelante ou representante legal (ação penal privada). • Legitimado passivo: o agente, que pode ser inclusive pessoa jurídica. - Súmula n. 714 do STF: É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. RISCO DE PEGADINHA: Tecnicamente, trata-se de legitimação alternativa, pois a propositura dessa ação por um legitimado exclui a possibilidade de ingresso da ação pelo outro.	Presente somente em alguns delitos. Exemplos: • Representação do ofendido. • Requisição do ministro da justiça. • Laudo pericial nos crimes contra a propriedade imaterial (arts. 525 e 526 do CPP). - Qual a consequência da ausência de condição específica no momento da propositura da ação? Rejeição da peça acusatória.

Contudo, caindo a literalidade da súmula, marque como correta.	
--	--

CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE	CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE
Diz respeito ao início do processo penal, sejam condições genéricas ou específicas.	Relaciona-se ao direito penal material.
Condição para que a ação seja recebida. Exemplo: representação nos crimes de ação penal pública condicionada.	Condição para que se constitua o crime. Exemplo: lançamento definitivo do tributo nos crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90 (Súmula Vinculante n. 24).

- Não confunda **CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE** com **CONDIÇÃO DE PROSEGUIBILIDADE** ou condição superveniente da ação: A representação nos delitos de lesão corporal culposa nas ações que já estavam em trâmite no advento da Lei nº 9.099/95. Nestas ações, a lei passou a exigir a representação do ofendido quando as ações estavam em curso. Daí, houve a necessidade de que as vítimas manifestassem desejo no prosseguimento da ação. Em outras palavras, a condição de prosseguibilidade ocorre quando a ação penal já está em curso.

c) Classificação das Ações Penais:

c.1) AÇÃO PENAL PÚBLICA: Titularidade é do MP. Pode ou não depender de alguma condição, como a representação ou requisição do Ministro da Justiça, nos casos de ação penal pública condicionada à representação.

c.1.1) Princípios mais importantes:

- **PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE:** O princípio informa que, constatada a ocorrência de um crime cuja ação penal é incondicionada, o MP deve proceder à

denúncia, obrigatoriamente. Desse princípio decorre o princípio da indisponibilidade, segundo o qual o MP não pode desistir da ação penal, nem de recurso que haja interposto.

EXCEÇÕES:

1. Transação penal do artigo 76 da Lei nº 9.099, que trata de infrações de menor potencial ofensivo. Cumprindo os requisitos legais, o MP pode deixar de oferecer a denúncia.

2. Acordo de Leniência, Lei n. 12.529/2011.

3. Lei das Organizações Criminosas, Lei n. 12.850/2013 – art. 4º ao 7º.

• **PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE:** Faculta ao Ministério Público processar apenas um dos acusados, para, após colheita de mais elementos, apresentar denúncia contra os demais infratores. Nesse sentido, o MP pode fracionar a denúncia, aditá-la, dentre outras medidas.

c.2) AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA: é aquela cuja titularidade é do ofendido (ou representante legal).

c.2.1) Personalíssima: Não admite a sucessão processual do art. 31 do CPP (**DECORE: CADI – CÔNJUGE, ASCENDENTE, DESCENDENTE E IRMÃO**).

c.2.2) Exclusivamente privada: Admite a sucessão processual.

c.2.3) Subsidiária da pública: Nos crimes quando há vítima determinada, é cabível diante da inércia do MP em oferecer denúncia (prazo de 5 dias se acusado estiver preso; 15 dias se acusado estiver solto/se MP está fazendo diligências não configura inércia). O MP pode repudiar a queixa, aditá-la ou reassumi-la (ação penal indireta).

RISCO DE PEGADINHA:

Nesses casos, a desídia do querelante não extingue a ação penal, já que a natureza da ação é essencialmente pública, fazendo com que o MP reassuma a ação.

O prazo para que o indivíduo possa iniciar a ação subsidiária da pública é de até SEIS MESES do término do prazo do Ministério Público.

c.2.4) Princípios mais importantes:

• **PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE:** O ofendido pode abrir mão do seu direito de queixa. Ao contrário do princípio da obrigatoriedade, aqui predomina os critérios da oportunidade e conveniência. Desse princípio decorre o **PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE**, que informa ser os **PERDÃO, PEREMPÇÃO e DESISTÊNCIA DA AÇÃO** meios de se desistir da ação penal em curso.

RISCO DE PEGADINHA:

Diferentemente da ação penal pública, a ação penal de iniciativa exclusiva privada é regida pelo princípio da disponibilidade, cabendo a seu titular decidir acerca da conveniência não só da instauração, como da continuidade da persecução penal.

Dessa forma, na ação penal de iniciativa exclusivamente privada, são causas de extinção da punibilidade: a) a renúncia, b) o perdão e c) a perempção, na forma prevista no art. 107, IV e V, do CP.

• **PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE:** O querelante, querendo oferecer queixa-crime em face de um dos ofendidos, deve oferecer em face de todos, sob pena de extinção da punibilidade em face de todos.

d) Representação do Ofendido: Ocorre nos crimes de ação penal condicionada à representação.

• **Não há necessidade de formalismo**, podendo ser feita ao MP, juiz ou autoridade policial.

• **Prazo:** decadencial de seis meses, a partir do conhecimento da autoria.

• **Legitimidade:** ofendido com mais de 18 anos. Se o ofendido for menor de 18 anos, mentalmente enfermo ou retardado mental: representante legal. Caso não tenha ou

seus interesses colidam com o do representante legal, a legitimidade será curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal (artigo 33 do CPP).

- No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
- É possível a retratação da representação **ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA** (art. 25 do CPP). Entretanto, para a Lei Maria da Penha, a retratação pode ocorrer até o recebimento da denúncia.
- **Eficácia objetiva da representação:** A representação contra um dos coautores estende-se aos demais. Porém, a representação feita em relação a um fato delituoso não se estende aos demais delitos.

e) Requisição do Ministro da Justiça:

- Não obriga a denúncia pelo MP.
- Não está sujeita ao prazo decadencial de 6 meses.

f) Requisitos da Peça Acusatória (queixa-crime ou denúncia):

- A denúncia ou queixa conterà a **exposição minuciosa do fato criminoso**, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
- Deve descrever a narrativa de forma clara, sob pena de inépcia (**CRIPTOIMPUTAÇÃO**).

- **Elementos essenciais x elementos acidentais da peça acusatória:** Somente a falta dos primeiros, que são os dados que levam à identificação do fato como conduta típica, leva à nulidade absoluta da inicial.
- Tem que ser escrita em português. **Exceção:** Juizados Especiais, que pode ser oral.
- Não se admite a denúncia genérica: é necessária a indicação individualizada da conduta de cada um dos acusados. Precedente: HC 85.327 do STF.

g) Queixa-crime:

- A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante (deve-se entender querelado) e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
- Eventual vício na procuração pode ser suprido dentro do prazo decadencial.
- Ocorrerá a decadência do direito de queixa (ou representação) no prazo seis meses, do dia em que se tornar conhecido o autor do crime. **Esse prazo é improrrogável e insusceptível de qualquer causa suspensiva ou interruptiva.** Não importa se foi direcionada a juízo incompetente, pois o que se observa é a expressão da vontade do ofendido em representar dentro do prazo legal. Assim, é válida se apresentada dentro do prazo a juízo incompetente.
- **Causas de perempção** do direito queixa, que ocorrem pela desídia do querelante no andamento da ação penal privada:

CPP, Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, **CONSIDERAR-SE-Á PEREMPTA** a ação penal:

I – quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II – quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III – quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV – quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor

h) Prazo para o Oferecimento da Peça Acusatória:

	RÉU PRESO	RÉU SOLTO
Denúncia	5 dias	15 dias
Queixa-crime	5 dias (analogia)	6 meses
Tráfico de drogas	10 dias	10 dias
Código eleitoral	10 dias	10 dias
Crimes contra a economia popular	2 dias	2 dias

i) Andamento da Ação Penal:

- Oferecida a ação penal, ela pode ser rejeitada se constatada a presença as hipóteses previstas no art. 395 do CPP:

CPP, Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

- I – for manifestamente inepta;
- II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
- III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.

- Importante diferenciar as causas de rejeição da peça acusatória das hipóteses que autorizam a absolvição sumária:

CPP, Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

- I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

- II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
- III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
- IV – extinta a punibilidade do agente.

- Caso não seja o caso de rejeição da peça acusatória, ela será recebida:

CPP, Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a **CITAÇÃO DO ACUSADO PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.**

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Enunciado n. 23 do CJF:** O pronunciamento jurisdicional do art. 396 do CPP, que recebe a denúncia, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto necessita de fundamentação, conforme art. 93, IX, da CF.
- **Enunciado n. 12 do CJF:** A proposta de acordo de não persecução penal representa um poder-dever do Ministério Público, com exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 28-A do CPP, cuja recusa deve ser fundamentada, para propiciar o controle previsto no § 14 do mesmo artigo.
- **Enunciado n. 11 do CJF:** O pronunciamento jurisdicional do art. 396 do CPP, que recebe a denúncia, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto necessita de fundamentação, conforme art. 93, IX, da CF.
- **Enunciado n. 6 do CJF:** É possível aditar a denúncia para requerer a perda de bens cujo conhecimento se der após iniciada a ação penal, caso em que, recebido o aditamento, deverão ser ouvidos os interessados e propiciada a dilação probatória.

- O boletim de ocorrência, mesmo sendo eletrônico, pode ser considerado como representação válida para deflagrar a persecução penal em crimes de ação pública condicionada (como é o caso do estelionato). Precedente: AgRg no HC 1.005.298-SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 3/9/2025 (Info 862 do STJ).
- A simples condição de sócio-administrador não é suficiente para justificar a responsabilização penal por crime tributário, sendo imprescindível a descrição de conduta individual que vincule o acusado ao fato típico. Precedente: HC 1.012.226-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 2/9/2025 (Info 864 do STJ).
- A representação no crime de estelionato não exige formalidade específica, sendo suficiente manifestação inequívoca da vítima, inclusive por comparecimento espontâneo à delegacia e registro de ocorrência. Precedente: AgRg no AREsp 2.907.967-RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 17/6/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).
- Nos crimes contra a honra de servidor público, a legitimidade para a ação penal é concorrente, mas a representação do ofendido ao MP preclui a possibilidade de ajuizar ação penal privada, mesmo que o ofendido discorde do enquadramento legal dado pelo órgão ministerial. Precedente: QC 13-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 4/12/2024 (Info 24 do STJ - Edição Extraordinária).
- Ainda que ocorram diligências policiais em comum, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Precedente: AgRg no HC 424.784-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/9/2024 (Info 831 do STJ).
- Não configurada coautoria ou participação nos crimes contra honra, mas delitos autônomos em contextos distintos, a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os que proferiram ofensas contra a vítima não afronta o princípio da

indivisibilidade da ação penal privada. Precedente: AgRg no RHC 188.454-RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/8/2024 (Info 826 do STJ).

- O mero comparecimento da vítima em observância ao mandado de intimação expedido pela autoridade policial, sem que seja colhida a manifestação expressa do interesse de representar, não configura representação para fins penais. Precedente: REsp 2.097.134-RJ, julgado em 21/11/2023 (Info 797 do STJ).
- Inexistindo a demonstração do mínimo vínculo entre o acusado e o delito a ele imputado, impossibilitado está o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente: RHC 154162-DF, julgado em 22/03/2022 (Info 730 do STJ).
- Tradicionalmente, a justa causa é analisada apenas sob a ótica retrospectiva, voltada para o passado, com vista a quais elementos de informação foram obtidos na investigação preliminar já realizada. Todavia, a justa causa também deve ser apreciada sob uma ótica prospectiva, com o olhar para o futuro, para a instrução que será realizada, de modo que se afigure possível incremento probatório que possa levar ao fortalecimento do estado de simples probabilidade em que o juiz se encontra quando do recebimento da denúncia. Precedente: STJ. Corte Especial. APn 989/DF, julgado em 16/02/2022 (Info 726 do STJ).
- É inexigível o pagamento de custas processuais em embargos de divergência oriundos de ação penal pública. Precedente: STJ. Corte Especial. EAREsp 1809270-SC, julgado em 06/10/2021 (Info 713 do STJ).
- Apesar de o § 1º do art. 24 do CPP falar apenas em “cônjuge”, a companheira (hetero ou homoafetiva) também possui legitimidade para ajuizar ação penal privada. Precedente: APn 912-RJ, julgado em 07/08/2019 (Info 654 do STJ).

- Cabe a condenação do querelante em honorários advocatícios quando houver a rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Precedente: EDcl na APn 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 03/10/2018.

- No momento da denúncia, prevalece o princípio do *in dubio pro societate*. Precedente: Inq 4506/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/04/2018 (Info 898 do STF).

- Verificado empate no julgamento de ação penal, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu.

Esse mesmo entendimento deve ser aplicado em caso de empate no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a ação penal. Terminando o julgamento dos embargos empatado, aplica-se a decisão mais favorável ao réu. Precedente: AP 565 ED-ED/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/12/2017 (Info 888 do STF).

O entendimento acima explicado foi corroborado pela Lei 14.836/2024, que inseriu o § 1º no art. 615 do CPP.

- A denúncia contra Prefeito por crime em licitação municipal deve indicar sua participação ou conhecimento acerca dos fatos. Precedente: AP 912/PB, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856 do STF).

- É possível condenar o querelante em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa. Precedente: EREsp 1218726-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22/6/2016 (Info 586 do STJ).

- Na ação penal privada, caso não seja oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, cuja

eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal. O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito. Segundo a posição da jurisprudência, o princípio da indivisibilidade só se aplica para a ação pena privada (art. 48 do CPP). Precedente: Inq 3526/DF (Info 813 do STF) e RHC 55142-MG (Info 562 do STJ).

- Deve ser rejeitada a queixa-crime que, oferecida antes de qualquer procedimento prévio, impute a prática de infração de menor potencial ofensivo com base apenas na versão do autor e na indicação de rol de testemunhas, desacompanhada de Termo Circunstanciado ou de qualquer outro documento hábil a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a autoria e a materialidade do crime. Precedente: RHC 61822-DF, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/12/2015 (Info 577 do STJ).

- Para que seja protocolizada queixa-crime é necessária capacidade postulatória. A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado para o ajuizamento de queixa-crime é uma procuração com poderes especiais. Nesta procuração deve constar o “nome do querelado” e a “menção ao fato criminoso”.

Para o STJ, “menção ao fato criminoso” significa que, na procuração, basta que seja mencionado o tipo penal ou o nomen iuris do crime, não precisando identificar a conduta.

Para o STF, “menção ao fato criminoso” significa que, na procuração, deve ser individualizado o evento delituoso, não bastando que apenas se mencione o nomen iuris do crime.

Caso haja algum vício na procuração para a queixa-crime, esse vício deverá ser corrigido antes do fim do prazo decadencial de 6 meses, sob pena de decadência e extinção da punibilidade. Precedente: RHC 105920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 8/5/2012 (Info 665 do STF).

META 122

SEGURADOS, FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Regime Geral da Previdência Social: beneficiário (...).

Na PF: 7 Beneficiários, segurados obrigatórios e facultativos, (...) qualidade de segurado, inscrição e filiação (...).

Na PFN: 2. Regime Geral de Previdência Social. 2.1. Segurados obrigatórios. 2.2. Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. 2.3. Segurado facultativo: conceito, características. 2.4 Filiação dos Segurados. 2.5 Manutenção e perda da qualidade de segurado. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **SEGURADOS, FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO**.

Dica estratégica: O tema é extremamente decoreba. Então, para aprender é leitura da lei seca + questões. Quanto mais questões você fizer, melhor, porque você vai se tocar onde estão todas as pegadinhas possíveis. Anote no seu *vade mecum* para uma revisão na semana que antecede a prova.

- Ler os seguintes artigos 10 a 14 e 17 da [Lei n. 8.213/91](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO

ASSUNTO	5. BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- Os beneficiários da Previdência Social subdividem-se em **segurados** e **dependentes**.
- Os **segurados** são aqueles que exercem uma **atividade laboral remunerada**, exceto os servidores públicos submetidos ao RPPS, e aqueles que se filiem na condição de segurado facultativo.
- Os **dependentes**, por sua vez, são as pessoas que não têm vínculo direto com a Previdência Social. Sua relação com a Previdência Social decorre e depende da relação do respectivo segurado com a Previdência. Em relação ao dependente, apenas ocorrerá sua inscrição quando houver **requerimento administrativo de benefício previdenciário**, a teor do art. 17, § 1º, da Lei 8.213/91 e art. 22 do RPS, com a devida apresentação dos documentos comprobatórios de dependência. Assim, não cabe ao segurado inscrever previamente o dependente.

ATENÇÃO! A EC 103/2019 trouxe uma exceção em relação à desnecessidade de inscrição prévia do dependente, vide:

Art. 23, § 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

- Os segurados podem ser **OBRIGATÓRIOS** ou **FACULTATIVOS**.

- Os **SEGURADOS OBRIGATÓRIOS** são aqueles que exercem uma atividade laboral remunerada. São eles:

EMPREGADO
EMPREGADO DOMÉSTICO
TRABALHADOR AVULSO
SEGURADO ESPECIAL
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

- Os **SEGURADOS FACULTATIVOS** são aqueles que, ainda que não exerçam atividade laboral, resolvem se filiar à Previdência Social. Essa classe de segurados existe em virtude do Princípio da Universalidade de Cobertura. Exemplo: Dona de Casa.

b) Segurados Obrigatórios e Facultativos:

- É extremamente importante decorar o artigo 11 da Lei n. 8.213/91, porque muitas questões são retiradas da literalidade do artigo.
- Para ser segurado é preciso ter a idade mínima de 16 anos (art. 7º, XXXIII, da CF), exceto o aprendiz, a partir dos **14 anos**.
- O ocupante de cargo público efetivo de ente federativo que não tenha Regime Público da Previdência Social estará vinculado ao RGPS, *in verbis*:

Art. 13 da Lei n. 8.212/91: O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.

§ 1º Caso o servidor ou o militar venham a exercer, **CONCOMITANTEMENTE**, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão **SEGURADOS OBRIGATÓRIOS** em relação a essas atividades.

§ 2º Caso o **SERVIDOR OU O MILITAR**, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para **OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE** cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.

- **Segurados Facultativos:** pessoa maior de 16 anos que não exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório da previdência.
- É **VEDADA** a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de **regime próprio de previdência**.

c) Filiação e Inscrição:

FILIAÇÃO

É a **RELACÃO JURÍDICA** entre a **pessoa física** e a **Previdência**, gerando obrigações e direitos.

Art. 20 do RPS: Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações.

§ 1º. A filiação à previdência social decorre **automaticamente do exercício de atividade remunerada** para os **segurados obrigatórios**, observado o disposto no § 2º, e da **inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o SEGURADO FACULTATIVO**.

INSCRIÇÃO

É o **CADASTRO** do **segurado** ou de seu **dependente** no banco de dados da Previdência Social.

Art. 18 do RPS. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis

a sua caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte forma:

- Para o segurado **OBRIGATÓRIO**, a filiação ocorre antes da inscrição. Para o segurado **FACULTATIVO**, a inscrição ocorre **antes** e, depois, com o recolhimento da contribuição previdenciária ocorre a filiação.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 657-STJ:** Atendidos os requisitos de segurada especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário-maternidade.
- **Súmula n. 04 da TNU:** Não há direito adquirido, na condição de dependente, de pessoa designada, quando o falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei 9.032/95.
- **Súmula n. 05 da TNU:** A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei nº 8.213/91, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.
- **Súmula n. 18 da TNU:** Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.
- **Súmula n. 41 da TNU:** A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.

- **Súmula n. 46 da TNU:** O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- O segurado filiado ao INSS que se enquadre na regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999 não pode escolher a forma de cálculo prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ainda que lhe seja mais vantajosa (não se admite a revisão da vida toda). Precedente: RE 1.276.977 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/11/2025 (Repercussão Geral – tema 1.102) (Info 1200 do STF).
- Segurado deve apresentar requerimento administrativo com documentação mínima ao INSS antes de propor ação judicial previdenciária. Precedentes: REsp 1.905.830-SP, REsp 1.913.152-SP e REsp 1.912.784-SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 8/10/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1124) (Info 866).
- Segurados não precisam devolver valores recebidos do INSS, até 05/04/2024, com base na tese da revisão da vida toda. Precedentes: ADI 2.111 ED-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 10/04/2025 (Info 1173 do STF).
- É inconstitucional o período de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade exigido para algumas categorias de seguradas (arts. 25, III, e 26, VI, Lei nº 8.213/91). Essa exigência viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade. Precedentes: ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, julgado em 21/03/2024 (Info 1129 do STF).
- É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e

da união estável. Precedente: RE 883168/SC (Repercussão Geral – Tema 526) (Info 1024).

- (I) O disposto no art. 112 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual “o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento”, é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo;
- (II) Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada;
- (III) Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e
- (IV) À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus. Precedente: REsp 1856967-ES (Recurso Repetitivo – Tema 1057) (Info 702).

- Menor sob guarda é dependente para fins previdenciários.

A interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei nº 8213/1991 deve contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária. Precedentes: ADI 4878/DF e ADI 5083/DF (Info 1020).

- Esta Corte tem adotado entendimento no sentido da necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo próprio contribuinte individual para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte, não se admitindo a regularização do recolhimento das contribuições post mortem. Precedente: REsp 1347337/RS.
- É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. Precedente: ARE 1224327/ES (repercussão geral – Tema 1065).

METAS 123 E 124

PRISÕES E LIBERDADE PROVISÓRIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 29. Prisões: em flagrante, preventiva e temporária. Audiência de custódia.

Na PF: 4 (...) Da prisão e da liberdade provisória. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária.

Na PFN: 19 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **Compilado de Processo Penal** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos do [Código de Processo Penal](#): art. 282 a 350.

Dica estratégica: Os dispositivos mais importantes são: arts. 301 a 320. É melhor que você faça a leitura deles bem feita do que tente ler tudo e faça uma leitura ruim.

- Ler a [Lei n. 7.960/89](#) sobre Prisão Temporária.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	12 DA PRISÃO E DA LIBERDADE PROVISÓRIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Introdução:

PRISÕES	
PRISÃO PROVISÓRIA, CAUTELAR OU PROCESSUAL	PRISÃO PENAL OU PRISÃO PENA
Medida cautelar decretada ANTES do trânsito em julgado.	Prisão privativa de liberdade aplicada APÓS o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Consiste em sanção penal.

- A partir da Lei n. 12.403/11, a prisão processual passou a ser apenas uma das espécies do gênero medidas cautelares, tidas como quaisquer medidas cautelares decretadas judicialmente de forma antecipada, com a finalidade de resguardar determinado resultado útil futuro, desde que presentes os requisitos do *fumus comissi delicti* e do *periculum libertatis*.

- Com a Lei n. 12.403/11, foi criada uma modalidade especial de cumprimento de prisão preventiva: **PRISÃO DOMICILIAR**.

CPP, Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

- A Lei n. 12.403/11 tem natureza de **NORMA PROCESSUAL PENAL MISTA OU HÍBRIDA**, razão pela qual, em sendo mais benéfica, aplicar-se-á retroativamente.

- **Princípio da Proporcionalidade:** Norte para fixação de toda e qualquer medida cautelar, incluindo as prisões cautelares.

CPP, Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - **NECESSIDADE** para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - **ADEQUAÇÃO** da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

- Em **TODAS** as prisões cautelares, exigem-se os requisitos da **NECESSIDADE** e da **ADEQUAÇÃO**.

- A **prisão cautelar** se divide em:

PRISÃO TEMPORÁRIA (LEI N. 7.960/89)

PRISÃO EM FLAGRANTE (CPP, ARTS. 301 A 310)

PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ARTS. 311 A 316)

PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ARTS. 317 A 318-B)

a.1) Prisão Temporária:

- A Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) deixou de apontar em qual momento seria possível a prisão temporária.

CPP, Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

- A prisão temporária é decretada somente durante a **INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**.

- Necessária a conjugação das hipóteses dos incisos I e III ou dos incisos II e III do art. 1º da Lei n. 7.960/89.

Lei n. 7.960/89, Art. 1º Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

- a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
- b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);
- c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
- d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);
- e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
- f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
- g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
- h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);
- i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º);
- j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);
- l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
- m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;
- n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976);
- o) crimes contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986).
- p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.

- Duração: **5 DIAS + 5 DIAS**. Se crime hediondo ou equiparado: **30 DIAS + 30 DIAS**.
- Caso não prorrogada, findo o prazo de 5 dias, o acusado deverá ser posto em liberdade automaticamente (não precisa de alvará de soltura).
- **NÃO PODE SER DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.**
- O STF decidiu que:

A decretação de prisão temporária somente é cabível quando:

- (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial;

- (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado;
 - (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
 - (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e
 - (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.
- Precedente: ADI 3360/DF e ADI 4109/DF (Info 1043).

a.2) Prisão em Flagrante:

- É a modalidade de **PRISÃO CAUTELAR**, de natureza administrativa, realizada no instante em que se desenvolve ou termina de se concluir a infração penal.

- Em um primeiro momento, tem **CARÁTER ADMINISTRATIVO**, porque dispensa ordem judicial expressa e fundamentada.

Em um segundo momento, a prisão deve ser submetida à análise do magistrado a respeito da sua legalidade (caráter judicial).

Prevalece na doutrina que se trata de **ATO COMPLEXO** (ato administrativo na origem, sendo judicializada ao final).

Legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais.

Conforme prevê o art. 301 do CPP, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito. Desse modo, não existe óbice à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita. STJ. 5ª Turma. HC 421.954/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/03/2018.

Prisão em flagrante realizada por pessoas que não sejam policiais.

Não é ilegal a prisão efetuada por agentes públicos que não tenham competência para a realização do ato se a pessoa estava em flagrante delito. STJ. 5ª Turma. HC 244016-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2012.

- **Tipos de flagrantes:**

PRÓPRIO, REAL OU VERDADEIRO	Ocorre quando o agente está praticando a infração penal ou acaba de cometê-la.
IMPRÓPRIO, IMPERFEITO, IRREAL OU QUASE FLAGRANTE	Ocorre quando o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. A expressão “logo após” indica que a perseguição deve iniciar em ato contínuo à execução do delito.
PRESUMIDO, FICTO OU ASSIMILADO	Ocorre quando o agente é, logo após a prática da infração penal, embora não tenha sido perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que falam presumir ser ele o autor da infração. Registra-se que não é possível o flagrante presumido quando a polícia está apenas realizando investigações costumeiras após a prática de um delito e acaba encontrando o agente em situação que presuma ter cometido o delito.
PREPARADO, PROVOCADO OU CRIME DE ENSAIO	Trata-se de crime impossível pois inviável a sua consumação. Nesta situação, o juiz deverá relaxar a prisão em flagrante ilegal. Súmula n. 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Merece destaque a Súmula n. 567 do STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O STF já decidiu que a existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial não constitui óbice para a tipificação do crime de furto. Precedente: Info 897.
FORJADO OU URDIDO	Trata-se de fato atípico, motivo pelo qual a prisão se torna ilegal.

	O agente forjador, por sua vez, comete crime de denúncia caluniosa e, se for agente público, também abuso de autoridade.
ESPERADO OU INTERVENÇÃO PREDISPOSTA DA AUTORIDADE POLICIAL	O flagrante esperado, por não contar com a interferência de um agente provocador, é absolutamente válido. Contudo, é possível que determinado caso de flagrante esperado seja convertido em crime impossível.
FLAGRANTE DIFERIDO, RETARDADO, PRORROGADO, POSTERGADO OU AÇÃO CONTROLADA	Possibilidade de a polícia retardar a realização da prisão em flagrante para obter maiores dados e informações a respeito do funcionamento, componentes e da atuação de uma organização criminosa.

- O **FLAGRANTE OBRIGATÓRIO OU COMPULSÓRIO** é aquele imposto às autoridades policiais e seus agentes, sob pena de responsabilização criminal e funcional. Trata-se da hipótese de **estrito cumprimento do dever legal**.

- O **FLAGRANTE FACULTATIVO** é aquele realizado por qualquer pessoa do povo. Trata-se da hipótese de **exercício regular de um direito**.

- Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido e nos crimes de ação penal privada, a lavratura do auto de prisão em flagrante depende de manifestação do ofendido.

- Admite-se nos crimes permanentes, habituais e continuados.

CPP, Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

- Procedimentos adotados pela autoridade policial após a prisão em flagrante:

IMEDIATAMENTE	EM ATÉ 24H
----------------------	-------------------

Comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso ao:

- Juiz competente;
- Ministério Público;
- Família do preso ou pessoa por ele indicada

- Enviar o auto de prisão em flagrante (APF) ao juiz competente;
- Enviar cópia integral do APF a Defensoria Pública, caso o autuado não informe o nome de seu advogado;
- Entregar nota de culpa ao preso (assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e nomes do condutor e testemunhas).

• Audiência de Custódia:

CPP, Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo **MÁXIMO de ATÉ 24** (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover **AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA** com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado **LIBERDADE PROVISÓRIA**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá **DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência

de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

- O § 4º do art. 310 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, não mais se encontra suspenso, uma vez que houve, em agosto de 2023, o julgamento conjunto, pelo STF, das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 (Info 1106), relativas ao instituto do juiz das garantias. Por 10 a 1, a Corte considerou constitucional a implementação do instituto.

Com relação ao dispositivo mencionado, foi atribuída, por unanimidade, interpretação conforme, para assentar que a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para a realização por videoconferência da audiência de custódia, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu, já incorporadas ao direito positivo interno (Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).

Sua ausência é **IRREGULARIDADE** que não conduz à automática revogação da prisão preventiva.

A decisão que, na audiência de custódia, determina o relaxamento da prisão em flagrante sob o argumento de que a conduta praticada é atípica **NÃO FAZ COISA JULGADA.**

Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Então, se o MP se manifestar pela liberdade

provisória mediante o pagamento de fiança, o juízo pode acrescentar alguma cautelar que entenda adequada ao caso concreto.

- No Informativo 663, o STJ decidiu que não seria admitida, por ausência de previsão legal, a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, ainda que pelo Juízo que decretou a custódia cautelar. Logo após esse julgado, o CNJ aprovou resolução proibindo a realização de audiência de custódia por videoconferência.

No entanto, considerando a pandemia mundial de Covid-19, o CNJ aprovou a **Resolução 357/2020**, permitindo a audiência de custódia por videoconferência **quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial**. Atenção também para o Enunciado n. 30 da I Jornada de Direito Penal e Processual Penal. Veja:

Enunciado n. 30: Excepcionalmente e de forma fundamentada, nos casos em que se faça inviável a realização presencial do ato, é possível a realização de audiência de custódia por sistema de videoconferência.

- A audiência de custódia deve ser realizada em TODOS os casos de prisão.

• Especificidades:

NÃO PODEM SER PRESOS EM FLAGRANTE

- Menores de 18 anos (art. 228, CF; Art. 27, CP)
- Presidente da República (art. 86, § 3º, CF) - Diplomatas Estrangeiros e Chefes de Estado Estrangeiro (Tratados e Convenções Internacionais)
- Agente que prestar integral socorro à vítima de acidente de trânsito (art. 301, Lei nº 9.503/97)
- Agente que se apresentar à autoridade, após cometimento de delito (RT, 616/400 – STF)
- Agente de infração de menor potencial ofensivo (Em regra não será sujeito passivo de prisão em flagrante, SALVO no caso de se recusar à comparecer ao Juizado ou assinar compromisso de comparecer ao Juizado após lavratura de TCO - art. 69, p. único, Lei nº 9.099/95)

- Agente de posse de drogas para consumo próprio (Comprometendo-se ou não, à comparecer ao Juizado - art. 48, § 2º, Lei nº 11.343/06)

SÓ PODEM SER PRESOS EM FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL

- Parlamentares Federais (art. 53, § 2º, CF)
- Parlamentares Estaduais e Distritais (art. 27, § 1º, CF)
- Magistrados (art. 33, II, LOMAN)
- Membros do MP (art. 40, III, LONMP)
- Advogado, no exercício da profissão (art. 7º, § 3º, Lei nº 8.906/94)

a.3) Prisão Preventiva:

- Pode ser decretada em qualquer fase da investigação ou do processo penal.

CPP, Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Não é possível que o juiz, de ofício, decrete a prisão preventiva. Vale ressaltar, no entanto, que, se logo depois de decretar, a autoridade policial ou o MP requererem a prisão, o vício de ilegalidade que maculava a custódia é suprido. O que acontece se o juiz decretar a prisão preventiva de ofício (sem requerimento)?

REGRA: a prisão deverá ser relaxada por se tratar de prisão ilegal.

EXCEÇÃO: se, após a decretação, a autoridade policial ou o Ministério Público requererem a prisão, o vício de ilegalidade que maculava a custódia é suprido (convalidado) e a prisão não será relaxada. O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento. STJ. 5ª Turma. AgRg RHC 136.708/MS, Rel. Min. Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 (Info 691).

- Pode ser dividida em três espécies:

(1) prisão preventiva autônoma (art. 312 do CPP);

(2) prisão preventiva por conversão da prisão em flagrante ou derivada (art. 310, II, do CPP); e

(3) prisão preventiva substitutiva de medida cautelar (art. 282, § 4º, e art. 312, § 1º, do CPP).

• O despacho judicial que decretar ou denegar a prisão preventiva deverá sempre ser fundamentado, podendo o juiz revogá-la caso, no curso do processo, desapareça o motivo que a justificou.

• Requisitos:

PERICULUM LIBERTATIS	FUMUS COMISSI DELICTI
- Garantia da ordem pública; Observação: Clamor público ou comoção social não se encaixam. - Garantia da ordem econômica; - Conveniência da instrução criminal; - Assegurar a aplicação da lei penal; - Descumprimento de medida cautelar.	- Prova da existência do crime (PEC) - Indício suficiente de autoria (ISA)

• Prisão Temporária x Prisão Preventiva:

PRISÃO TEMPORÁRIA	PRISÃO PREVENTIVA
Somente pode ser decretada na fase de investigação criminal.	Pode ser decretada na fase de investigação criminal ou da ação penal.
Há prazo fixado em lei para a sua duração: - Em regra, 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. - Quando a prisão decorrer de crime hediondo ou equiparado, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, em	- A necessidade de manutenção da prisão preventiva deve ser revista pelo órgão emissor a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de se tornar uma prisão ilegal. - No caso de organizações criminosas, o prazo para encerramento da instrução

caso de extrema e comprovada necessidade.	criminal será de 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.
Não é possível sua decretação de ofício pelo Juiz. Deve haver requerimento do MP ou representação da autoridade policial.	Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

• **Hipóteses de cabimento da prisão preventiva:**

1. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
2. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, salvo se decorrido o prazo de depuração de 5 anos da reincidência;
3. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
4. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

• **Revogação e manutenção:**

CPP, Art. 316. O juiz poderá, **DE OFÍCIO** ou a **pedido das partes**, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão **revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias**, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

O descumprimento da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP NÃO gera, para o preso, o direito de ser posto imediatamente em liberdade.

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente: Info 995 do STF.

A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva (julgador que a decretou inicialmente).

A norma contida no parágrafo único do art. 316 do CPP não se aplica aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, quando em atuação como órgão revisor. Precedente: Info 680 do STJ

A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem.

A prisão preventiva é decretada sem prazo determinado. Contudo, o CPP agora prevê que o juízo que decretou a prisão preventiva deverá, a cada 90 dias, proferir uma nova decisão analisando se ainda está presente a necessidade da medida. Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. Precedente: Info 968 do STF.

a.4) Prisão Domiciliar:

PRISÃO DOMICILIAR	
MOMENTO	- Antes da condenação
NATUREZA JURÍDICA	- Espécie de prisão cautelar em substituição a prisão preventiva.
HIPÓTESES	- Agente maior de 80 anos; - Agente extremamente debilitado por motivo de doença grave; - Agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; - Gestante; - Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; - Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.

b) Liberdade Provisória:

- É a regra. Se a lei a admite, a prisão não será mantida.

CPP, Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

- Antes era vista somente como alternativa à prisão em flagrante, hoje, como a liberdade provisória admite a imposição de uma ou mais das medidas dispostas nos artigos 319 e 320, ela assume caráter de **MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA**, podendo se dar de duas formas:

1ª forma: Como condição para a manutenção da liberdade do agente, com a imposição de uma das medidas do art. 319 do CPP.

2ª forma: Em substituição à prisão em flagrante (ou mesmo à prisão preventiva e à temporária), com a imposição de uma das medidas menos gravosas do art. 319 do CPP.

- Pode ser concedida **COM OU SEM FIANÇA.**

CPP, Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

FIANÇA CONCEDIDA	
PELO DELEGADO DE POLÍCIA (Art. 322, caput, CPP)	PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA (Art. 322, p. ú., CPP)
Em até 24 horas após a prisão em flagrante.	A qualquer momento, mesmo que não se trate de prisão em flagrante. Em caso de requerimento ao juiz, este decidirá em 48 horas .
Desde que a pena máxima prevista seja de até 4 anos .	
Exceção: o crime do art. 24-A (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) da Lei Maria da Penha tem pena máxima de 2 anos, mas não admite fiança concedida pela autoridade policial.	Não importa a pena prevista.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula Vinculante 11:** Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

• **Súmula Vinculante 56:** A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

- **Súmula 21 do STJ:** Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
- **Súmula 52 do STJ:** Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
- **Súmula 64 do STJ:** Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
- **Súmula 347 do STJ:** O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.
- **Súmula 676 do STJ:** Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.
- A concessão da prisão domiciliar humanitária à mãe de filho menor de 12 anos exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna.
A simples existência do vínculo materno-filial ou a alegação genérica de necessidade de cuidados não são suficientes. O princípio constitucional da proteção integral da criança (art. 227 da CF/88) não opera de forma automática para garantir o benefício. Precedente: AgRg no HC 1.035.233-PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025 (Info 878 do STJ).
- A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade da prisão em flagrante, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à luz do art. 563 do CPP. Precedente: AgRg no RHC 224.104-MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12/11/2025 (Info 30 do STJ - Edição Extraordinária).
- A revisão periódica prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP não se aplica a

medidas cautelares alternativas à prisão. Precedente: AgRg na Pet 16.308-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/8/2025 (Info 30 do STJ - Edição Extraordinária).

- Não se admite prisão domiciliar quando houver indícios de que a ré exerce função relevante em organização criminosa poderosa, e não ficar comprovada a necessidade de seus cuidados pessoais a filho adolescente. Precedente: EDcl no HC 956.760-CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 20/5/2025 (Info 853 do STJ).

- No julgamento de *habeas corpus*, não cabe ao Tribunal acrescentar fundamentos para justificar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória sem qualquer fundamentação concreta. Precedente: RHC 212.836-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/3/2025 (Info 847 do STJ).

- A reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção. Precedente: AgRg no HC 910.688-MG, julgado em 24/6/2024 (Info 21 do STJ – Edição Extraordinária).

- STJ concede regime domiciliar para presa cuidar das filhas durante calamidade de chuvas no RS; no entanto, negou pedido para estender essa decisão para todas as demais presas do Estado. Em situações de desastres públicos, a flexibilização das prisões, mediante avaliação individualizada da segregação cautelar, pode ser justificada por motivos humanitários ou por questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Precedente: RHC 191.995-RS, julgado em 14/5/2024 (Info 812 do STJ).

- Concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, é lícita a segregação superveniente, desde que observado o comando do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedente: HC 911.584-SP, julgado em

7/5/2024 (Info 822 do STJ).

- O fato de o réu não ter sido localizado não é motivo, por si só, para a decretação da prisão preventiva. Precedente: AgRg no RHC 170.036-MG, julgado em 21/11/2023 (Info 16 do STJ).

- Em caso de urgência e se o meio se revelar idôneo, o juiz poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. É permitido, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Precedentes: ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, julgados em 24/08/2023 (Info 1106 do STF).

- A prisão preventiva é compatível com os regimes prisionais aberto e semiaberto?

Neste caso concreto, a 2ª Turma do STF decidiu que não.

Foi decidido que viola o princípio da proporcionalidade a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto.

A fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal. Precedente: HC 214.070 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 21/06/2023 (Info 1100 do STF).

Vale ressaltar que o tema é polêmico e que existem decisões do STJ e do próprio STF afirmando que:

A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 760.405-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/8/2022). Fonte: Dizer o Direito.

- O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística. Precedente: AgRg no HC 805.493-SC, julgado em 20/6/2023 (Info 780 do STJ).

- Não há prisão especial para quem tem nível superior. A discriminação por nível de instrução contribui para a perpetuação da seletividade do sistema de justiça criminal e reafirma a desigualdade, a falta de solidariedade e a discriminação. Precedente: ADPF 334/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/04/2023 (Info 1089 do STF).

Observação: Contudo, como juízes, ministros, políticos, promotores e advogados têm o benefício previsto em outras leis além do CPP, há quem diga que essa decisão não se lhes aplica, por serem regidos por norma especial.

- A utilização do próprio filho para a prática de crimes, por se tratar de situação de risco ao menor, obsta a concessão de prisão domiciliar. Precedente: AgRg no HC 798551-PR, julgado em 28/2/2023 (Info 765 do STJ).

- Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos previstos no CPP, o magistrado deve observar as recomendações da Resolução CNJ 425/2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Precedente: HC 772380-SP, julgado em 08/11/2022 (Info 757 do STJ).

- Advogado pode ficar em cela individual no presídio, desde que asseguradas as condições mínimas de salubridade e dignidade humanas. Precedente: AgRg no HC 765212-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/09/2022 (Info 753 do STJ).

- A periculosidade do agente e a intimidação de testemunha justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução

criminal. Precedente: AgRg no HC 735745-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/9/2022 (Info Especial 10 do STJ).

- A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Precedente: AgRg no HC 760405-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/8/2022 (Info Especial 10 do STJ).

Obs.: Existem alguns julgados do STF em sentido contrário, ou seja, dizendo que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. Vale ressaltar, contudo, que há outros julgados do STF mantendo os acórdãos do STJ que aplicaram o entendimento acima.

- A necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar e a garantia da ordem pública. Precedente: HC 730721-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/08/2022 (Info 746 do STJ).

- *Se o Ministério Público pediu a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz está autorizado a decretar a prisão sob o argumento de que se trata de uma espécie de medida cautelar?*

5ª Turma: NÃO, por configurar uma atuação de ofício. Precedente: AgRg no HC 754506-MG (Info 746 do STJ).

6ª Turma: SIM, pois não pode ser considerada como atuação *ex officio*. Veja que há precedente nesse sentido para outras cautelares, mas como a prisão é a cautelar máxima, a 5ª turma discorda. Precedente: RHC 145.225-RO (Info 725 do STJ).

- Não há um limite máximo de tempo para a duração das medidas cautelares diversas da prisão. Precedente: AgRg no HC 737657-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/06/2022 (Info 741 do STJ).

- A escolha pelo Magistrado de medidas cautelares pessoais, em sentido diverso das

requeridas pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação *ex officio*. Precedente: AgRg no HC 626529-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/04/2022 (Info 735 do STJ).

- A mera circunstância de o agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei 12.850/2013 não justifica a imposição automática da prisão preventiva, devendo-se avaliar a presença de elementos concretos, previstos no art. 312 do CPP. Precedente: HC 708148-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Ac. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/04/2022 (Info 732 do STJ).

- Não existe o dever de revisão previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, caso o acusado esteja foragido. Precedente: RHC 153528-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, conseqüentemente, a concessão de liberdade provisória. A exigência da revisão nonagesimal quanto à necessidade e adequação da prisão preventiva aplica-se até o final dos processos de conhecimento. Precedentes: ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022 (Info 1046 do STF).

- Réu que, aproveitando-se de sua condição de médico, praticou crimes sexuais; prisão preventiva pode ser substituída por proibição do exercício da medicina e suspensão da inscrição médica. Precedente: HC 699362-PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), Rel. Ac. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 08/03/2022 (Info 728 do STJ).

- A decretação de prisão temporária somente é cabível quando:
 - (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial;
 - (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado;

- (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
- (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e
- (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.

Precedentes: ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022 (Info 1043 do STF).

- A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. Precedente: HC 202579 AgR/ESe HC 202700 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgados em 26/10/2021 (Info 1036 do STF).

- Não é possível que o juiz, de ofício, decrete a prisão preventiva; vale ressaltar, no entanto, que, se logo depois de decretar, a autoridade policial ou o MP requererem a prisão, o vício de ilegalidade que maculava a custódia é suprido. Precedente: AgRg RHC 136708/MS, Rel. Min. Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 (Info 691 do STJ).

- Depois da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais possível que o juiz, de ofício, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva (é indispensável requerimento). Precedente: STJ. 3ª Seção. RHC 131263, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/02/2021 (Info 686 do STJ).

- Pais e outros responsáveis por menor de 12 anos ou por pessoa com deficiência possuem direito à prisão domiciliar, desde que observados os requisitos do art. 318 do CPP e não tenham praticado crime com violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes. Precedente: HC 165704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/10/2020 (Info 996 do STF).

- O descumprimento da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP NÃO gera, para o preso, o direito de ser posto imediatamente em liberdade. Precedente: SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020 (Info 995 do STF).

- A audiência de custódia (ou de apresentação) constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu, já incorporadas ao direito positivo interno (Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). Traduz prerrogativa não suprimível assegurada a qualquer pessoa. Sua imprescindibilidade tem o beneplácito do magistério jurisprudencial (ADPF 347 MC) e do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução 213/2015 do CNJ). Precedente: HC 188888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/10/2020 (Info 994 do STF).
- A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. Precedente: HC 179859 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/3/2020 (Info 968 do STJ).
- A prisão domiciliar do art. 318 do CPP só se aplica para os casos de prisão preventiva, não podendo ser utilizado quando se tratar de execução definitiva de título condenatório (sentença condenatória transitada em julgado). Precedente: HC 177164/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967 do STF).
Obs.: O STJ possui alguns julgados admitindo a prisão domiciliar do art. 318 do CPP mesmo em caso de prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado (STJ. 3ª Seção. Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).
- A SV 56 destina-se com exclusividade aos casos de cumprimento de pena, ou seja, aplica-se tão somente ao preso definitivo ou àquele em execução provisória da condenação. Não se pode estender a citada súmula vinculante ao preso provisório (prisão preventiva), eis que se trata de situação distinta. Por deter caráter cautelar, a prisão preventiva não se submete à distinção de diferentes regimes. Assim, sequer é possível falar em regime mais ou menos gravoso ou estabelecer um sistema de progressão ou regressão da prisão. Precedente: RHC 99.006-PA, Rel. Min. Jorge Mussi,

julgado em 07/02/2019 (Info 642 do STJ).

- Deve ser concedida a liberdade provisória a réu primário preso preventivamente sob a imputação de tráfico de drogas por ter sido encontrado com 887,89 gramas de maconha e R\$ 1.730,00.

Reputou-se que a prisão de jovens pelo tráfico de pequena quantidade de maconha é mais gravosa do que a eventual permanência em liberdade, pois serão fatalmente cooptados ou contaminados por uma criminalidade mais grave ao ingressarem no ambiente carcerário. Precedente: Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2018 (Info 921 do STF).

- Decisão proferida em audiência de custódia reconhecendo a atipicidade do fato não faz coisa julgada. Assim, esta decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia. Precedente: HC 157306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/9/2018 (Info 917 do STF).

- É ilegal a decisão judicial que, ao decretar a prisão preventiva, descreve a conduta do paciente de forma genérica e imprecisa. Precedente: HC 157604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914 do STF).

- Não se pode decretar a preventiva do autor de contravenção penal mesmo que ele tenha praticado o fato no âmbito de violência doméstica e mesmo que tenha descumprido medida protetiva a ele imposta. Precedente: HC 437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632 do STJ).

- O art. 318, II, do CPP é chamado de prisão domiciliar humanitária.

Em um caso concreto, o STF entendeu que deveria conceder prisão humanitária ao réu tendo em vista o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade

prisional ou em estabelecimento hospitalar — tudo demonstrado satisfatoriamente no laudo pericial. Considerou-se que a concessão da medida era necessária para preservar a integridade física e moral do paciente, em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Precedente: HC 153961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895 do STF).

- Há excesso de prazo em caso de réu preso há mais de quatro anos sem ter sido sequer realizado seu interrogatório. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante da demora no encerramento da instrução criminal, sem que o paciente, preso preventivamente, tenha sido interrogado e sem que tenham dado causa à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. Precedente: HC 141583/RN, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/9/2017 (Info 878 do STF).

- Réu pronunciado e que aguarda Júri há 7 anos preso, sem culpa da defesa, deverá ter direito à revogação da preventiva. O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário — não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu —, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo.

Além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra uma prerrogativa básica que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio sem dilações indevidas (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Ademais, a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional. Precedente: HC 142177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/6/2017 (Info 868 do STF).

- Não é possível que o juiz determine, como medida cautelar substitutiva da prisão, a incomunicabilidade do acusado com seu genitor/corréu.

A fixação da medida restritiva substitutiva não deve se sobrepor a um bem tão caro

como é a família, sendo isso protegido inclusive pela Constituição Federal, em seu art. 226. Precedente: HC 380734-MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/3/2017 (Info 601 do STJ).

- O advogado só terá direito à prisão em sala de Estado-Maior se estiver no livre exercício da profissão, o que não é o caso se ele estiver suspenso dos quadros da OAB. Assim, decretada a prisão preventiva de advogado, este não terá direito ao recolhimento provisório em sala de Estado Maior caso sua inscrição na ordem esteja suspensa. Precedente: HC 368393-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/9/2016 (Info 591 do STJ).

- Atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento para decretação/manutenção da prisão preventiva?

SIM.

A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.

Não é qualquer ato infracional, em qualquer circunstância, que pode ser utilizado para caracterizar a periculosidade e justificar a prisão antes da sentença. É necessário que o magistrado examine três condições:

- a) a gravidade específica do ato infracional cometido, independentemente de equivaler a crime considerado em abstrato como grave;
- b) o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime em razão do qual é decretada a preventiva; e
- c) a comprovação efetiva da ocorrência do ato infracional.

Precedente: RHC 63855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016 (Info 585 do STJ).

META 125

DURAÇÃO DO TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 13. Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Intervalos. Trabalho extraordinário e trabalho noturno. Sistemas de prorrogação e compensação de horas. Trabalho em regime de tempo parcial. Adicionais.

Na PF: 26 Duração do trabalho. 26.1 Períodos de descanso. 26.2 Jornada de trabalho: delimitações e jornadas especiais de trabalho. 26.3 Intervalos para repouso e alimentação. 26.4 Horário de trabalho. 26.5 Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas (banco de horas). 26.6 Horas *in itinere*. 26.7 Empregados excluídos do direito às horas-extras. 26.8 Trabalho em regime de revezamento e em regime de tempo parcial. 26.9 Trabalho extraordinário e trabalho noturno. 27 Repouso semanal remunerado.

Na PFN: 6. Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Teletrabalho. Intervalos. Trabalho extraordinário e trabalho noturno. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de horas. (...) 8. Descanso semanal remunerado.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **DURAÇÃO DO TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos 57 a 75-E e artigos 235-C e art. 235-D da [Consolidação das Leis do Trabalho](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO

ASSUNTO	5.3 DURAÇÃO DO TRABALHO 5.4 INTERVALOS INTER E INTRAJORNADAS 5.5 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 5.6 DESCANSO NO TRABALHO: REPOUSO ANUAL (FÉRIAS) E SEMANAL 5.7 JORNADAS ESPECIAIS DE TRABALHO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Duração do Trabalho:*

- É o lapso temporal em que o empregado presta serviços ao empregador ou se coloca à sua disposição, em virtude do contrato de trabalho.
- Atualmente, a duração máxima restringe-se a 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme previsto no art. 7º, XIII, da Constituição Federal. A limitação diária da jornada normal de trabalho aplica-se aos empregados domésticos, ante a nova redação do parágrafo único da CF.
- O art. 611-A da CLT passou a permitir que o pacto sobre jornada de trabalho seja estipulado via acordo coletivo ou convenção coletiva, desde que respeitado o limite constitucional citado:

Art. 7º da CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos **TRABALHADORES DOMÉSTICOS** os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e

acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

• Jurisprudência:

É VÁLIDA, independentemente de indicação expressa de contrapartidas recíprocas, CLÁUSULA DE INSTRUMENTO COLETIVO firmado após a vigência da Lei nº 13.467/2017 que flexibilize normas trabalhistas concernentes à jornada e ao intervalo intrajornada, desde que, neste último caso, seja respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas (art. 611-A, III, da CLT). Ao dispor sobre direitos insuscetíveis de supressão ou redução por norma coletiva, o art. 611-B, parágrafo único, da CLT excluiu expressamente as regras sobre duração do trabalho e intervalos, as quais não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins do referido artigo. Ademais, à espécie não se aplica a Súmula nº 437 do TST, visto que suas disposições regem situações anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017. No caso, o TRT de origem, considerando a petição informando a existência de negociação direta entre as partes, homologou o acordo firmado, com ressalvas do Ministério Público que, no recurso ordinário, pleiteou a exclusão da cláusula que admite a adoção de "(...) jornada de trabalho ininterrupta de 07h20min

diários, sem redução e sem acréscimo salarial e/ou gratificação de hora extraordinária”. Assim, verificando que a cláusula impugnada, embora preveja jornada de trabalho válida, não assegurou o intervalo intrajornada mínimo previsto em lei, a SDC, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário do MPT e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para adequar a redação da cláusula e incluir a concessão do intervalo intrajornada de trinta minutos a que se refere o art. 611-A, III, da CLT. TST-RO-22003-83.2018.5.04.0000, SDC, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 14.10.2019. Informativo 208 do TST.

• **Jornada móvel ou variável e o trabalho intermitente:** A depender da necessidade da empresa, o empregado pode ser chamado para trabalhar com jornada de durações diferentes a cada dia ou semana, com pagamento apenas das horas efetivamente trabalhadas. Trata-se da legalização, pela reforma trabalhista, da jornada de trabalho móvel ou variável, que trouxe expressamente a figura do trabalhador intermitente (art. 443, § 3º).

• **Horas *in itinere*:** A Reforma trabalhista modificou significativamente a disciplina das horas *in itinere*, de modo que, atualmente, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não será computado na jornada de trabalho, ainda que o empregador forneça o transporte, por não ser tempo à disposição do empregador (CLT, art. 58, §2º).

Art. 4º Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.

§ 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, **NÃO SERÁ COMPUTADO** como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de

insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal;

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

Art. 58, § 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, **NÃO SERÁ COMPUTADO** na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

- Integra a jornada do trabalho o tempo que a lei determinar.

- Os intervalos dos professores são considerados como tempo efetivo de serviço:

Embargos em embargos de declaração em recurso de revista. Jornada de trabalho. Professor. Intervalo entre as aulas. Recreio. Tempo à disposição do empregador. Constitui tempo à disposição do empregador o intervalo entre aulas para recreio, de modo que o professor tem direito ao cômputo do respectivo período como tempo de serviço, nos termos do art. 4º da CLT. Embargos de que se conhece e a que se dá provimento. Precedente: Informativo 88 do TST.

- Cursos de aperfeiçoamento, de caráter obrigatório, são considerados como tempo à disposição do empregador:

Horas extras oriundas de cursos de reciclagem. O TRT registrou situação fática em que o autor era obrigado a participar de cursos de reciclagem. Para se chegar à conclusão de que o autor não participou desses cursos, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 126/TST. Acrescente-se ser correta a decisão do Regional que invalidou a norma coletiva que previa que não deveriam ser remuneradas as horas despendidas em cursos de reciclagem. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, interpretando o artigo 4º da CLT, vem se firmando no sentido de considerar como tempo à disposição do empregador as horas destinadas à realização de curso de aperfeiçoamento do empregado. No que se refere à jurisprudência indicada, inviável o conhecimento do recurso em razão do que dispõe o artigo 896, § 4º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. Precedente: RR-17300-22.2009.5.17.0014.

b) Sobreaviso:

- O sobreaviso é o tempo efetivo em que o empregado permanece em casa ou outro local combinado aguardando ser chamado para o serviço. A duração máxima do tempo de sobreaviso é de, no máximo, 24 horas e deve ser remunerado à razão de 1/3 (um terço) da hora normal de trabalho. Ainda, conforme Súmula 428 do TST, o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados (telefone celular, e-mails, Facebook, WhatsApp, pager, bip, etc), por si só, não caracteriza as horas de sobreaviso. Entretanto, configura horas de sobreaviso se esses instrumentos informatizados:

1. Mantiverem o empregado sob o controle do empregador;
2. Deixarem o trabalhador conectado à empresa, como responder e-mails etc; e
3. Submeterem o empregado a regime de plantão, podendo ser acionado a qualquer momento.

c) Prontidão:

- A prontidão foi definida como o tempo gasto pelo ferroviário “que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens”. Nesta hipótese, a escala de prontidão

será de, no máximo, doze horas, e a hora de prontidão será remunerada à razão de 2/3 do valor da hora normal de trabalho.

- Os regimes de prontidão e sobreaviso eram destinados apenas aos ferroviários (art. 244, § 2º, da CLT), mas atualmente são aplicados, por analogia, a outros trabalhadores. Por fim, se o empregado for convocado para o serviço, a remuneração passa a ser integral. Por outro lado, se o empregado permanecer em sobreaviso ou prontidão, por período superior ao permitido, 24h ou 12h, respectivamente, não são devidas horas extras por ausência de previsão legal.
- O extrapolamento dos limites previstos para o sobreaviso ou prontidão não importam o pagamento como hora extra:

A lei, ao instituir os regimes de sobreaviso e prontidão, fixou remuneração especial, à razão de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) do salário normal, respectivamente. Previu, ainda, a duração máxima do trabalho em regime de sobreaviso e prontidão – 24 (vinte e quatro) e 12 (doze) horas, respectivamente.

Não há previsão legal de pagamento diverso de horas de sobreaviso e prontidão em caso de descumprimento dos limites fixados. Tal ocorrência está sujeita somente a sanções administrativas, na forma do art. 626 e seguintes da CLT.

Desse modo, inexistindo controvérsia quanto à manutenção do regime de sobreaviso e prontidão após o extrapolamento da escala legal, o excedente prossegue remunerado à base de 1/3 (um terço) ou 2/3 (dois terços) do salário normal. Embargos conhecidos e desprovidos. Precedente: E-ED-RR-17244031.2004.5.18.0003.

d) Jornada de Trabalho e Ônus da Prova:

- Segundo a jurisprudência do TST, a assinatura do empregado não constitui requisito formal para validade dos cartões de ponto, *in verbis*:

CARTÕES DE PONTO SEM ASSINATURA. EFICÁCIA PROBANTE. O artigo 74, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao prescrever para os estabelecimentos com mais de dez empregados a obrigatoriedade de anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, nenhuma imposição faz no sentido de que o

controle de jornada contenha assinatura do empregado. Nem mesmo as instruções emanadas do Ministério do Trabalho, por força de previsão do citado dispositivo legal, fazem essa exigência, como se constata da Portaria nº 3.626/91, expedida para esse fim (atualizada pela Portaria nº 41/2007). Portanto, não há que se falar em invalidação dos cartões de ponto tampouco transferência do ônus da prova da jornada de trabalho ao empregador (Precedentes desta SBDI1), salvo a hipótese de procedimento abusivo, pelo empregador. Ademais, conforme se extrai dos autos, a hipótese não é de cartão de ponto manual, mas sim de ponto eletrônico (relatórios extraídos de sistemas eletrônicos de controle de horários). A similitude constatada pelo Tribunal de origem entre os horários constantes do sistema de ponto eletrônico e aqueles registrados nos documentos efetivamente assinados pelo reclamante é suficiente à formação da convicção do julgador, a teor do artigo 131 do Código de Processo Civil. Recurso de embargos conhecido e provido. Precedente: E-EDRR-893-14.2011.5.05.0463.

Súmula 338 do TST:

- I – É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.
- II – A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário.
- III – Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

- I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;

II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento).

III - os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

e) Turnos Ininterruptos de Revezamento (alternância de horários):

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Súmula 360 do TST: Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal (mantida). A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

OJ-SDI1-360: Turno ininterrupto de revezamento. Dois turnos. Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

RECURSO DE EMBARGOS DO RECLAMANTE. TURNOS DE REVEZAMENTO. ALTERNÂNCIA ENTRE TURNO DIURNO E NOTURNO. INGRESSO PARCIAL NO TURNO NOTURNO. APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 360 DA SBDI-1 DO TST. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. A *mens legis* do inciso XIV do art. 7º da Constituição Federal, ao estabelecer jornada reduzida para o trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento, foi preservar a saúde do trabalhador, tendo em vista o desgaste proporcionado pela referida alternância de jornadas entre os turnos diurno e noturno. Para fazer jus à jornada reduzida não é necessário que o trabalhador preste serviços em três jornadas, mas que o trabalho se realize ora de dia, ora de noite, caso dos autos, em que o trabalho era realizado em turno que adentra a noite, 14h55min a 23h36min. O fato de haver o cumprimento da jornada relativa ao intervalo intrajornada, com o avanço da jornada do reclamante no período noturno, após as 22h, não descaracteriza o trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento. Embargos conhecidos e providos. Precedente: E-ED-RR-59300-35.2004.5.02.0465.

Orientação Jurisprudencial n. 40 da SDI-1: É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.

REGIME 12X36 E TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ALTERNÂNCIA. INVALIDADE DA NORMA COLETIVA. CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 423 DO TST. HORAS EXTRAS. DEVIDAS. Conforme disciplina a Súmula nº 423 do TST, a prorrogação da jornada em turnos ininterruptos de revezamento somente é possível até o limite de oito horas diárias. Assim sendo, contraria o referido verbete a decisão que considera válidos os instrumentos coletivos que, alternando o regime de 12x36 com os turnos ininterruptos de revezamento, estabeleceram escala de 4 tempos, com jornada de 7h às 19h em dois dias da semana, 19h às 7h, em dois dias, folgando o empregado, além do dia no qual deixou o trabalho, mais 3 dias. Com base nessas premissas, a SBDI-I, à unanimidade, conheceu do recurso de embargos do reclamante, por contrariedade à Súmula nº 423 do TST, e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar procedente o pedido de condenação em horas extraordinárias e reflexos a partir da 9ª hora laborada. TST-E-ED-RR-174500-06.2009.5.03.0007, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 18.9.2014.

f) Prorrogação de jornada:

Art. 7º da CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

- É lícita, como regra geral, atendidas as hipóteses legais, a realização de até duas horas extras diárias.
- A jurisprudência considera inválida a pré-contratação de horas extras.
- Prorrogação por necessidade imperiosa:

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 2º Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite.

§ 3º Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.

Súmula n. 199 do TST:

I – A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

g) Compensação de Jornada:

Art. 59. (...)

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2o e 5o deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.

(...)

§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

h) Trabalho sob o Regime de Tempo Parcial:

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.

§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.

§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.

§ 3º As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal.

§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no §3º, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais.

§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas.

§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário.

§ 7º As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta Consolidação.

i) Jornada Noturna:

URBANO	52 m e 30 segundos		22 h às 5h	20%
RURAL	PECUÁRIA	60 m	20h às 4h	25%
	AGRICULTURA	60 m	21h às 5h	25%

j) Períodos de Descanso:

- São normas destinadas à proteção da saúde do trabalhador, compreendendo os intervalos, o descanso semanal remunerado (DSR), feriados e férias. Importante destacar que com a Reforma Trabalhista, as regras sobre intervalos não são mais consideradas como normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador, podendo ser pactuadas por negociação coletiva.

Art. 66. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou

necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas.

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

IX - repouso semanal remunerado;

XI - número de dias de férias devidas ao empregado;

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

• O período gasto com o deslocamento não implica redução do intervalo intrajornada, visto que, durante esse tempo, o empregado não está executando serviços, nem está

à disposição do empregador, mas efetivamente usufruindo do intervalo que é destinado não apenas à alimentação, mas também ao descanso físico e mental:

INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. MINUTOS GASTOS PELO EMPREGADO NO DESLOCAMENTO ATÉ O REFEITÓRIO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. A SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos da empresa ré e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional que indeferira o pagamento do intervalo intrajornada supostamente suprimido em razão dos minutos gastos pelo empregado no deslocamento do local de trabalho até o refeitório. Prevaleceu o entendimento de que o período gasto com o deslocamento não implica redução do intervalo intrajornada, visto que, durante esse tempo, o empregado não está executando serviços, nem está à disposição do empregador, mas efetivamente usufruindo do intervalo que é destinado não apenas à alimentação, mas também ao descanso físico e mental. No caso, a decisão recorrida havia adotado tese no sentido de que o trabalhador não usufruía integralmente do intervalo, uma vez que quinze minutos eram destinados ao deslocamento, em transporte fornecido pelo empregador, até o refeitório. TST-E-ED-RR-993-42.2013.5.09.0671, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 3.10.2019.

- A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 (cinco) minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, § 4º, da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência. Precedente: IRR - 1384-61.2012.5.04.0512, de novembro de 2019.

k) Regime de Trabalho 12 x 36:

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.

- São os chamados “plantões”, cujas jornadas normalmente extrapolam a duração máxima diária (10h), mas, em contrapartida, oferecem descansos generosos aos empregados.

- O regime é facultado às partes mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo.

- O intervalo intrajornada PODE ser concedido ou INDENIZADO pelo empregador.

É **constitucional** norma da “Reforma Trabalhista” (Lei nº 13.467/2017) que permite, por meio de acordo individual escrito entre o empregador e o trabalhador, a adoção da jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Essa previsão privilegia a **liberdade de escolha do trabalhador e reforça o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**. STF. Plenário. ADI 5994/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 01.07.2023 (Info 1102).

1) Teletrabalho:

- O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.

- De acordo com o inciso III do art. 62 da CLT, não estão submetidos à limitação de jornada os empregados submetidos ao regime de teletrabalho:

Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

III - os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 8º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 9º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais.” **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)**

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 27 do TST:** É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que praticista.

- **Súmula n. 55 do TST:** As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT.

- **Súmula n. 60 do TST:**

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. (ex-Súmula nº 60 - RA 105/1974, DJ 24.10.1974)

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. (ex-OJ nº 6 da SBDI-I - inserida em 25.11.1996)

- **Súmula n. 61 do TST:** Aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras (art. 243 da CLT).

- **Súmula n. 112 do TST:** O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11.10.1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 2º, da CLT.

- **Súmula n. 117 do TST:** Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.

- **Súmula n. 119 do TST:** Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários.

- **Súmula n. 132 do TST:**

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras (ex-Prejulgado nº 3). (ex-Súmula nº 132 - RA 102/1982, DJ 11.10.1982/ DJ 15.10.1982 - e ex-OJ nº 267 da SBDI-I - inserida em 27.09.2002)

II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. (ex-OJ nº 174 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000)

- **Súmula n. 146 do TST:** O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

- **Súmula n. 172 do TST:** Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas.

- **Súmula n. 229 do TST:** Por aplicação analógica do art. 244, § 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

- **Súmula n. 239 do TST:**

I - É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo.

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

- **Súmula n. 291 do TST:** A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média

das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

• **Súmula n. 338 do TST:**

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-I - inserida em 20.06.2001)

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. (ex-OJ nº 306 da SBDI-I- DJ 11.08.2003)

• **Súmula n. 351 do TST:** O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia.

• **Súmula n. 360 do TST:** A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

• **Súmula n. 376 do TST:**

I - A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. (ex-OJ nº 117 da SBDI-I - inserida em 20.11.1997)

II - O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT.

- **Orientação jurisprudencial n. 60 da SDI-I do TST:**

I- A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre dezenove horas e sete horas do dia seguinte, é de sessenta minutos.

II - Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o salário básico percebido, excluídos os adicionais de risco e produtividade. (ex-OJ nº 61 da SBDI-I - inserida em 14.03.1994)

- **Orientação jurisprudencial n. 103 da SDI-I do TST:** O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados.

- **Orientação jurisprudencial n. 323 da SDI-I do TST:** É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/1988 o seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

- **Orientação jurisprudencial n. 332 da SDI-I do TST:** O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa.

- **Orientação jurisprudencial n. 360 da SDI-I do TST:** Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

- **Orientação jurisprudencial n. 379 da SDI-I do TST:** Os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, em

razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito.

- **Orientação jurisprudencial n. 395 da SDI-I do TST:** O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.
- **Orientação jurisprudencial n. 410 da SDI-I do TST:** Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.
- **Orientação jurisprudencial n. 420 da SDI-I do TST:** É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.

META 126

REVISÃO: DIREITO CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 12	LINDB; Pessoa Natural, Pessoa Física e Bens.
SEMANA 13	Fatos, Atos e Negócios Jurídicos até Prescrição e Decadência; Obrigações.
SEMANA 14	Teoria Geral dos Contratos; Contratos em Espécie.
SEMANA 15	Responsabilidade Civil.
SEMANA 16	Posse; Propriedade; Direitos Reais.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 14 e 15**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.